

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה או נשואין וכי דלי אירוסין עושה דלג: (ב) ד"ה מאי יפר דקאמר ר"א יפר בשותפות וכי ורעולם:

תוספות

קנה לעצמו הוא. שהרי עשה זה מאמר. ומתוך קנה לעצמו ומ"מ ע"י שמס: תפשוט. מדא' ר"א יפר מטעם מאמר. דנישואין עושה. דאי אירוסין עושה היכי מפר בלא אב. וק' לר"א שיהיה, מאי קאמר, כי נמי אירוסין עושה מפר יבם לחודיה, דלא ארוקמנא שפסקו לה ב"ד [מוותן] משל והי כמי אירוסין הגיע זמן דלר"א דמפר, ומיך [דפריך] לרי' יהושע דלית ליה דמפר בהגיע זמן, א"י הא דלוקמנא בשעתך בדין היינו דלא חיקיפי לר"א דאי דמאמר אינו קונה אלא לדמות בלתי וקאמר הכא דתפשוט ליהוי דלא ס"ל כרי' אלעזר, דלון אט זקוקים לארוקמי בשעתך בדין ומיירי דלא עמד בדין ואינו חייב לוניה, ולא הוי כמו הגיע זמן: במאי יפר יפר בשותפות. עס אב, ועולם אירוסין עושה. ובכ' ד' אחי' יבמות כט: פריך מי קמי יפרו יפר קמי. וי"ל דלכך לא פריך הכא [במו' התס], התס פריך לאמלאה הך דרב נמנן מי קמי [יפרו וכו'] לר"א דאי מאמר אינו קונה אלא לדמות בלתי, עד דמוקי לה התם בשעתך בדין, והכא בכר מוקמי' בשעתך בדין ודברי פתחם, והן אתקפתא דתפשוט כו' אי לא מוקמינן לה בשעתך בדין הילכך מוקי לה בשותפות, ולא רחי להקפא' מי קמי יפרו שטכל לשטי בשעתך בדין ודברי פתחם ודשטינן לר"א: תניא בות"ר דר' אבי' דטעמי' דר"א משום דעבי מאמר, וכי ארוקמא לני' שעמדה עד דמרי פתחם, לא סגי בהגמיה בדין גירא' אי לאו מאמר: ובהא אשה, בעמל' שאין לו חלק זה עד שיחלשה: משבטת לרשותו. שנאמר: נגמרה לו. שמפר לבדו: אשה שיש לו חלק, זקוקה לו: עד שלא תבא לרשותו. קודם שעשה זה מאמר: [משבטת לרשותו אינו] דין שתגמור. שמפר לבד, אי מאמר נשואי עושה דהוי כמו נשואה, ואי אירוסין עושה יפר לבדו בשעתך בדין, ודברי פתחם: שאין לאחריו חלק בה. קודם שנאשה שפניה היה: יש לאחריו חלק בה. לשאר יבמין: דברין. תשובתן שלא יפר: כלום חלקנו בין יבם אחד לשני יבמין. בין באחד בין בשנים וכן עשה זה מאמר וכן לא עשה יס לי טעם ורואה שלא יפר: שהרי בשאר

ערד:

ר"ן

הכי פריך בשלמא רבי יהושע איכא לקיומי מילתיה דנימא דמפר בשותפות קאמר דיש זיקה וכארוסה חשיבא אלא רבי אליעזר מאי טעמיה אי נמי סבירא ליה יש זיקה והוא כארוסה או כנשואה אפילו הכי לשני יבמין לא סגי דלין בריה ואי אין זיקה אפילו חד נמי לא

יפר: (ז) אמר רבי אמי כגון שעשה

זה מאמר. שנתן לה קדושין דקדושי יבם הכי מקרו: מאמר קונה קנין גמור. דהוא לה ככנוסה ומאי פטר לה בגיטא ולא צעיא חליה ומש"ה מפר לחודיה: ורבי יהושע ה"מ צדד יבם. איכא למימר דמפר אי משום זיקה אי משום מאמר: אצל בשני יבמין לא. דלפ"י סבירא לך ככ"ש דמאמר קונה קנין גמור אפילו הכי מצי אחוה למיסרה עליה בגיטא או ככ"ש ואפ"י הכי אית ליה דלחוה אסר בציהא דהכי אשכחן ביצמות^(א) לר"ג דסבירא ליה דמאמר קונה קנין גמור ככ"ש ואפ"י הכי אית ליה דלחוה אסר לה [על היבם] בגיטא או בציהא וכיון שכן היכי משוית לה כנשואה או כארוסה הא מגרע גרעה דארוסה לא מצי איניש למיסרה על הארוס ואחוה מצי למיסרה על היבם: ור"ע סבר אין זיקה. דלא חשיבא ליה זיקה למיהוי אפילו כאירוסין: ולרבי אלעזר. דלמר צב' ד' אחין מאמר לבית משאי אינו קונה אלא לדמות בלתי כדתנן התס^(ב) שלשה אחין צ' נשואין שמי אחיות ואחד מופנה ומת אחד מצעלי האחיות ועשה זה מופנה מאמר ומת אחיו השני צ"ש אומרים אשתו עמו והלזו תלך משום אחות אשה והיינו דקאמר ר"א לדמות בלתי כלומר לדחות את אחותה שלא תאסרנה משום אחות זקוקה דמאמר עביד לה ככנוסה לענין זה אצל אינו קונה קנין גמור דאי צעי לאפקוק

לא סגי לה בגיטא: מאי איכא למימר.

מוזוגת משלו כדתניא בהחולץ [יבמות מא:]: עמד בדין וצרח נזונות משל יבם דר"א ס"ל דכל שחייב במוזוגתיה יפר כדתנן לעיל^(א).

יהושע מאי איכא למימר דהא רבנן פליגי עליה דר"א צמתני' דהצוגרת לעיל דסבירא לכו א"ע^(א) דמפרנס לה אינו זכאי בהפרת נדריה

וקתם רבנן דפליגי עליה דר"א היינו ר' יהושע דהוא בכל דוכתי צר פלוגתיה א"ב מ"ט דר' יהושע דלמר צביס' א' יפר איכא למימר משום

דס"ל דיש זיקה וככנוסה דמיה א"נ רבנן דפליגי עליה דר"א צמתני' דצוגרת לאו היינו ר' יהושע ור"א ור' יהושע כולוהו סבירא להו דבארוס

כל שחייב במוזוגתיה יפר וצחד יבם (נמי) כשעמד בדין וצרח ה"נ מיהו בשני יבמין ועמד חד מיניהו בדין וצרח פליגי דר"א ס"ל האי יבם

נמי כיון דעמד בדין וצרח כארוס דמי ועל דעתו היא נודרת ור' יהושע סבר אין היצמה גמורה לזה כשם שהארוסה גמורה לארוס דארוסה לא מצי איניש למיסרה עליה דארוס הלכך כל היכא דאיהו מפרנס לה על דעתו היא נודרת אצל יצמה ליבם צמקוס שני יבמין כיון דלידך מצי

אסר לה אינה רואה עצמה קנויה לגמרי ליבם זה שעמדה עמו בדין כדי שתהא נודרת על דעתו. כן נ"ל^(א): חנן א"ר אליעזר וכו'. לר' אמי

פרכינן דלוקמה [ע"א] בשעשה זה מאמר: קנה לעצמו הוא. במאמר שעשה זה: שקנה לעצמו ע"י שמים. דמקמי הכי הוי אגידא גביה

משום זיקה: תפשוט דצעי רבה. לר' אמי דלוקמה בשעשה זה מאמר תפשוט דצעי רבה אירוסין עושה וצעיא מסירה לחופה ובלאו

הכי לא קני לא ליורשה ולא ליטמא לה: או נשואין עושה. דאם צא עליה בלא חופה קני לה ליורשה וליטמא לה תפשוט מר"א דנישואין

עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמפר לחודיה בלא שותפות. ומסקינן לעולם אימא לך דאירוסין עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא

למידק היכי הוה סליק אדעתיה מעיקרא דיפר לחודיה קאמר והא צמתני' משמע דבשותפות דוקא קאמר דא"ר אליעזר ומה אס אשה שקנה

הוא לעצמו הרי הוא מפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה והאי ק"ו לא סגי אלא להפר בשותפות דלפ"י תימא דס"ל

לר"א דמאמר נישואין עושה היכי מוכח לה מהאי ק"ו לר"ע דליפר לחודיה לימא ליה ר"ע אנא לא סבירא לי דנישואין עושה דקאמרת אלא

ודאי להפר בשותפות דייק ליה ר"א האי ק"ו דס"ל דלא גרע יבם מארוס והיינו נמי דקמהדר ליה ר"ע אין היצמה גמורה לאישה כשם שהארוסה

גמורה לאישה דה"ג צמתני' צמקת' נסמי אלמא ר"א לא דייק ק"ו ידייה ^(א) לשוויה יבם כארוס והיכי קס"ד דלר"א מיפר יבם

לחודיה איכא למימר דהוה סבירא לן דר"א לדבריו דר"ע הוא דקאמר והכי קאמר ליה נהי דלא סבירא לך דמאמר נישואין עושה אחי לי מיהת

דיפר בשותפות דלא גרע יבם מארוס ואהדר ליה ר"ע אין מייגרע גרע שאין היצמה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה

וכדמפ' לקמן [ע"ה]. ומקשו הכא מו למאי דמסקינן מאי יפר יפר בשותפות אמאי לא פרכינן מי קמני יפר קמני דפרכינן ביצמות [ע"ז] דלהתם הוא

דפרכינן הכי משום דאכתי לא קים לן דאיכא לתרוצה בשעמד בדין וצרח דצתר דאקשינן מי קמני יפרו יפר קמני מוקמינן לה התם בהכי

אצל הכא דלתמר האי פרוקא לעיל אי הוה פריך ליה מי קמני יפרו ידע דהוה מוקי ליה בשעמד בדין וצרח ומש"ה לא איכפת ליה לאקשווי:

נערה המאורסה פרק עשירי נדרים

רש"י

ואי. אמרת טעמא דרבי אליעזר דלמר לשנים מיפר כגון שעשה זה מאמר הא דלמר שהקנו לו מן השמים קנה לעצמו הוא צמה שעשה זה מאמר: או נשואין עושה. יורשה ומיטמא לה והצא עליה נידון צמק דאי אירוסין ^(א) דלא פקעה זיקת אחיו לגמרי מינה היכי מצי

יבם מיפר לחודיה: והא חנן נערה המאורסה וכו'. דכל זמן שהיא ארוסה

אכתי שייך זה אביה: מאי יפר דקאמר ר"א^(א) בשותפות. עס אביה

דלעולם אירוסין עושה: פניא כווסיה דר' אמי. דבעשה זה מאמר פליגי: משבטת

לרשותו נגמרה לו. מיפר נדריה הוא ואביה: אשה שיש לו חלק זה עד שלא תבא

לרשותו. שהיא זקוקה לו עד שלא עשה זה מאמר: משבטת לרשותו. דעשה זה

מאמר: אינו דין שסיגמר לו. דמפר נדריה: כך אין לאחרים חלק זה.

קודם שמתארכ לו: כך יש לאחרים חלק זה. לשאר יבמין: מה אסר

משיב על יבם אחד. שאין אחת מודה לי עליו הואיל ואין לאחרים חלק זה

כארוסה דמיה ומיפר לה: כלום חלקנו כו'. ודאי צין עשה זה מאמר

סקילה הצא עליה כנערה המאורסה הלכך אינו מיפר לא שגא יבם אחד

ולא שגא שני יבמין דהכל דינו שוה דאין חיוב יותר הצא על שומרת יבם

אחד מהצא על שומרת שני יבמין: וכשאר דברים כן נדרים. דכשם

דלענין סקילה אין לה דין כנערה מאורסה כך צנדרים אינה גמורה לאישה להפר כנערה מאורסה והכי

מפ' לקמן: שלא שימשא אס ר"ע. שידע לנצח כל כך ולהשיב תשובות מעולות:

תניא עזאי שלא שימשות את ר"ע במאי חנניא

הוא נשואין עושה וצעיא מסירה לחופה ובלאו הכי לא קני לא ליורשה ולא ליטמא לה: או נשואין עושה. דאם צא עליה בלא חופה קני לה ליורשה וליטמא לה תפשוט מר"א דנישואין

עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמפר לחודיה בלא שותפות. ומסקינן לעולם אימא לך דאירוסין עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא

למידק היכי הוה סליק אדעתיה מעיקרא דיפר לחודיה קאמר והא צמתני' משמע דבשותפות דוקא קאמר דא"ר אליעזר ומה אס אשה שקנה

הוא לעצמו הרי הוא מפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה והאי ק"ו לא סגי אלא להפר בשותפות דלפ"י תימא דס"ל

לר"א דמאמר נישואין עושה היכי מוכח לה מהאי ק"ו לר"ע אנא לא סבירא לי דנישואין עושה דקאמרת אלא

ודאי להפר בשותפות דייק ליה ר"א האי ק"ו דס"ל דלא גרע יבם מארוס והיינו נמי דקמהדר ליה ר"ע אין היצמה גמורה לאישה כשם שהארוסה

גמורה לאישה דה"ג צמתני' צמקת' נסמי אלמא ר"א לא דייק ק"ו ידייה ^(א) לשוויה יבם כארוס והיכי קס"ד דלר"א מיפר יבם

לחודיה איכא למימר דהוה סבירא לן דר"א לדבריו דר"ע הוא דקאמר והכי קאמר ליה נהי דלא סבירא לך דמאמר נישואין עושה אחי לי מיהת

דיפר בשותפות דלא גרע יבם מארוס ואהדר ליה ר"ע אין מייגרע גרע שאין היצמה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה

וכדמפ' לקמן [ע"ה]. ומקשו הכא מו למאי דמסקינן מאי יפר יפר בשותפות אמאי לא פרכינן מי קמני יפר קמני דפרכינן ביצמות [ע"ז] דלהתם הוא

דפרכינן הכי משום דאכתי לא קים לן דאיכא לתרוצה בשעמד בדין וצרח דצתר דאקשינן מי קמני יפרו יפר קמני מוקמינן לה התם בהכי

אצל הכא דלתמר האי פרוקא לעיל אי הוה פריך ליה מי קמני יפרו ידע דהוה מוקי ליה בשעמד בדין וצרח ומש"ה לא איכפת ליה לאקשווי:

תניא עזאי שלא שימשות את ר"ע במאי חנניא

הוא נשואין עושה וצעיא מסירה לחופה ובלאו הכי לא קני לא ליורשה ולא ליטמא לה: או נשואין עושה. דאם צא עליה בלא חופה קני לה ליורשה וליטמא לה תפשוט מר"א דנישואין

עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמפר לחודיה בלא שותפות. ומסקינן לעולם אימא לך דאירוסין עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא

למידק היכי הוה סליק אדעתיה מעיקרא דיפר לחודיה קאמר והא צמתני' משמע דבשותפות דוקא קאמר דא"ר אליעזר ומה אס אשה שקנה

הוא לעצמו הרי הוא מפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה והאי ק"ו לא סגי אלא להפר בשותפות דלפ"י תימא דס"ל

לר"א דמאמר נישואין עושה היכי מוכח לה מהאי ק"ו לר"ע אנא לא סבירא לי דנישואין עושה דקאמרת אלא

ודאי להפר בשותפות דייק ליה ר"א האי ק"ו דס"ל דלא גרע יבם מארוס והיינו נמי דקמהדר ליה ר"ע אין היצמה גמורה לאישה כשם שהארוסה

גמורה לאישה דה"ג צמתני' צמקת' נסמי אלמא ר"א לא דייק ק"ו ידייה ^(א) לשוויה יבם כארוס והיכי קס"ד דלר"א מיפר יבם

לחודיה איכא למימר דהוה סבירא לן דר"א לדבריו דר"ע הוא דקאמר והכי קאמר ליה נהי דלא סבירא לך דמאמר נישואין עושה אחי לי מיהת

דיפר בשותפות דלא גרע יבם מארוס ואהדר ליה ר"ע אין מייגרע גרע שאין היצמה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה

וכדמפ' לקמן [ע"ה]. ומקשו הכא מו למאי דמסקינן מאי יפר יפר בשותפות אמאי לא פרכינן מי קמני יפר קמני דפרכינן ביצמות [ע"ז] דלהתם הוא

דפרכינן הכי משום דאכתי לא קים לן דאיכא לתרוצה בשעמד בדין וצרח דצתר דאקשינן מי קמני יפרו יפר קמני מוקמינן לה התם בהכי

אצל הכא דלתמר האי פרוקא לעיל אי הוה פריך ליה מי קמני יפרו ידע דהוה מוקי ליה בשעמד בדין וצרח ומש"ה לא איכפת ליה לאקשווי:

תניא עזאי שלא שימשות את ר"ע במאי חנניא

הוא נשואין עושה וצעיא מסירה לחופה ובלאו הכי לא קני לא ליורשה ולא ליטמא לה: או נשואין עושה. דאם צא עליה בלא חופה קני לה ליורשה וליטמא לה תפשוט מר"א דנישואין

עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמפר לחודיה בלא שותפות. ומסקינן לעולם אימא לך דאירוסין עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא

למידק היכי הוה סליק אדעתיה מעיקרא דיפר לחודיה קאמר והא צמתני' משמע דבשותפות דוקא קאמר דא"ר אליעזר ומה אס אשה שקנה

הוא לעצמו הרי הוא מפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה והאי ק"ו לא סגי אלא להפר בשותפות דלפ"י תימא דס"ל

לר"א דמאמר נישואין עושה היכי מוכח לה מהאי ק"ו לר"ע אנא לא סבירא לי דנישואין עושה דקאמרת אלא

ודאי להפר בשותפות דייק ליה ר"א האי ק"ו דס"ל דלא גרע יבם מארוס והיינו נמי דקמהדר ליה ר"ע אין היצמה גמורה לאישה כשם שהארוסה

גמורה לאישה דה"ג צמתני' צמקת' נסמי אלמא ר"א לא דייק ק"ו ידייה ^(א) לשוויה יבם כארוס והיכי קס"ד דלר"א מיפר יבם

לחודיה איכא למימר דהוה סבירא לן דר"א לדבריו דר"ע הוא דקאמר והכי קאמר ליה נהי דלא סבירא לך דמאמר נישואין עושה אחי לי מיהת

דיפר בשותפות דלא גרע יבם מארוס ואהדר ליה ר"ע אין מייגרע גרע שאין היצמה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה

וכדמפ' לקמן [ע"ה]. ומקשו הכא מו למאי דמסקינן מאי יפר יפר בשותפות אמאי לא פרכינן מי קמני יפר קמני דפרכינן ביצמות [ע"ז] דלהתם הוא

דפרכינן הכי משום דאכתי לא קים לן דאיכא לתרוצה בשעמד בדין וצרח דצתר דאקשינן מי קמני יפרו יפר קמני מוקמינן לה התם בהכי

אצל הכא דלתמר האי פרוקא לעיל אי הוה פריך ליה מי קמני יפרו ידע דהוה מוקי ליה בשעמד בדין וצרח ומש"ה לא איכפת ליה לאקשווי:

תניא עזאי שלא שימשות את ר"ע במאי חנניא

הוא נשואין עושה וצעיא מסירה לחופה ובלאו הכי לא קני לא ליורשה ולא ליטמא לה: או נשואין עושה. דאם צא עליה בלא חופה קני לה ליורשה וליטמא לה תפשוט מר"א דנישואין

עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמפר לחודיה בלא שותפות. ומסקינן לעולם אימא לך דאירוסין עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא

למידק היכי הוה סליק אדעתיה מעיקרא דיפר לחודיה קאמר והא צמתני' משמע דבשותפות דוקא קאמר דא"ר אליעזר ומה אס אשה שקנה

הוא לעצמו הרי הוא מפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה והאי ק"ו לא סגי אלא להפר בשותפות דלפ"י תימא דס"ל

לר"א דמאמר נישואין עושה היכי מוכח לה מהאי ק"ו לר"ע אנא לא סבירא לי דנישואין עושה דקאמרת אלא

ודאי להפר בשותפות דייק ליה ר"א האי ק"ו דס"ל דלא גרע יבם מארוס והיינו נמי דקמהדר ליה ר"ע אין היצמה גמורה לאישה כשם שהארוסה

גמורה לאישה דה"ג צמתני' צמקת' נסמי אלמא ר"א לא דייק ק"ו ידייה ^(א) לשוויה יבם כארוס והיכי קס"ד דלר"א מיפר יבם

לחודיה איכא למימר דהוה סבירא לן דר"א לדבריו דר"ע הוא דקאמר והכי קאמר ליה נהי דלא סבירא לך דמאמר נישואין עושה אחי לי מיהת

דיפר בשותפות דלא גרע יבם מארוס ואהדר ליה ר"ע אין מייגרע גרע שאין היצמה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה

וכדמפ' לקמן [ע"ה]. ומקשו הכא מו למאי דמסקינן מאי יפר יפר בשותפות אמאי לא פרכינן מי קמני יפר קמני דפרכינן ביצמות [ע"ז] דלהתם הוא

דפרכינן הכי משום דאכתי לא קים לן דאיכא לתרוצה בשעמד בדין וצרח דצתר דאקשינן מי קמני יפרו יפר קמני מוקמינן לה התם בהכי

אצל הכא דלתמר האי פרוקא לעיל אי הוה פריך ליה מי קמני יפרו ידע דהוה מוקי ליה בשעמד בדין וצרח ומש"ה לא איכפת ליה לאקשווי:

תניא עזאי שלא שימשות את ר"ע במאי חנניא

הוא נשואין עושה וצעיא מסירה לחופה ובלאו הכי לא קני לא ליורשה ולא ליטמא לה: או נשואין עושה. דאם צא עליה בלא חופה קני לה ליורשה וליטמא לה תפשוט מר"א דנישואין

עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמפר לחודיה בלא שותפות. ומסקינן לעולם אימא לך דאירוסין עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא

למידק היכי הוה סליק אדעתיה מעיקרא דיפר לחודיה קאמר והא צמתני' משמע דבשותפות דוקא קאמר דא"ר אליעזר ומה אס אשה שקנה

הוא לעצמו הרי הוא מפר נדריה אשה שהקנו לו מן השמים אינו דין שיפר נדריה והאי ק"ו לא סגי אלא להפר בשותפות דלפ"י תימא דס"ל

לר"א דמאמר נישואין עושה היכי מוכח לה מהאי ק"ו לר"ע אנא לא סבירא לי דנישואין עושה דקאמרת אלא

ודאי להפר בשותפות דייק ליה ר"א האי ק"ו דס"ל דלא גרע יבם מארוס והיינו נמי דקמהדר ליה ר"ע אין היצמה גמורה לאישה כשם שהארוסה

גמורה לאישה דה"ג צמתני' צמקת' נסמי אלמא ר"א לא דייק ק"ו ידייה ^(א) לשוויה יבם כארוס והיכי קס"ד דלר"א מיפר יבם

לחודיה איכא למימר דהוה סבירא לן דר"א לדבריו דר"ע הוא דקאמר והכי קאמר ליה נהי דלא סבירא לך דמאמר נישואין עושה אחי לי מיהת

דיפר בשותפות דלא גרע יבם מארוס ואהדר ליה ר"ע אין מייגרע גרע שאין היצמה גמורה לאישה שאין חייבין עליה סקילה כנערה המאורסה

וכדמפ' לקמן [ע"ה]. ומקשו הכא מו למאי דמסקינן מאי יפר יפר בשותפות אמאי לא פרכינן מי קמני יפר קמני דפרכינן ביצמות [ע"ז] דלהתם הוא

דפרכינן הכי משום דאכתי לא קים לן דאיכא לתרוצה בשעמד בדין וצרח דצתר דאקשינן מי קמני יפרו יפר קמני מוקמינן לה התם בהכי

אצל הכא דלתמר האי פרוקא לעיל אי הוה פריך ליה מי קמני יפרו ידע דהוה מוקי ליה בשעמד בדין וצרח ומש"ה לא איכפת ליה לאקשווי:

תניא עזאי שלא שימשות את ר"ע במאי חנניא

הוא נשואין עושה וצעיא מסירה לחופה ובלאו הכי לא קני לא ליורשה ולא ליטמא לה: או נשואין עושה. דאם צא עליה בלא חופה קני לה ליורשה וליטמא לה תפשוט מר"א דנישואין

עושה דהא אמר ר"א יפר וקס"ד דמפר לחודיה בלא שותפות. ומסקינן לעולם אימא לך דאירוסין עושה ומאי יפר בשותפות קאמר. ואיכא

מסורת הש"ס

(א) יבמות כט: (ב) לעיל סו: (ג) [תוספתא פ"ו], (ד) [שייך עוד לע"א], (ה) [דף נא: (ו) יבמות כט: (ז) [דף עג: (ח) נ"ע] שייך לע"א], (ט) [נ"ל אלא לשוויה],

מוסף רש"י

אביה ובעלה מפירין נדריה. ואינו מופר עד שיפרו שניהם (כתובות טז.). חבל עליך. כל חבל שנש"ס חלה והפסד הוא (חוליו ט: ובניין